

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2229/2542

นาย สว่าง พิมโส
นาย สม พงษ์ คำศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1298, มาตรา 1299, มาตรา 1349, มาตรา 1350,
มาตรา 1387, มาตรา 1401, มาตรา 1600

แม้ ท. เจ้าของที่ดินเดิมยินยอมให้ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ อันเป็นกรณี ที่โจทก์ได้การจำยอมโดยทางนิติกรรมก็ตาม แต่เมื่อ ยังมีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การได้มาย่อม ไม่บริบูรณ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่งและคงใช้บังคับได้ในฐานะบุคคลสิทธิเฉพาะโจทก์กับท.ซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น แต่ไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกด้วยเมื่อ ท. ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยถือว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอก ทั้งในเรื่องให้ หาได้มีบทบัญญัติให้ผู้รับต้องรับหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ให้ไปด้วยอย่างกรณีทายาทรับมรดกไม่ ความยินยอมดังกล่าวจึงไม่มี ผลผูกพันให้จำเลยต้องจดทะเบียนการจำยอมหรือเปิดทางพิพาท แก่โจทก์ การที่กรมชลประทานให้ราษฎรหรือสะพานข้ามคลองสาธารณะ เมื่อมีการขุดลอกคลองเนื่องจากสะพานดังกล่าว กีดขวางการขุดลอกคลอง หาใช่กรมชลประทานห้ามราษฎร ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำไม่ คลองนั้นจึงยังเป็นทางสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350 และการที่ราษฎรมิได้ใช้คลองนั้นเป็นทางสัญจรทางน้ำ เนื่องจากไม่สะดวกต่อการสัญจรทางบก ก็หาได้ทำให้ คลองนั้นสิ้นสภาพการเป็นทางสาธารณะไปไม่ ที่ดินของ

โจทก์อยู่ติดคลองซึ่งเป็นทางสาธารณะ อยู่แล้ว โจทก์ยอมไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลย
เปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้อีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนรั้วลวดหนามที่กั้นทางเข้าออกและจด
ทะเบียนการจำยอมหรือให้เปิดทางจำเป็นกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตรในที่ดินของ
จำเลยแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 43

จำเลยให้การว่า มารดาจำเลยไม่เคยตกลงให้โจทก์ใช้ทางในที่ดินพิพาท รวมทั้ง
ไม่เคยสัญญาว่าจะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินดังกล่าว ที่ดินของโจทก์มีทางออกสู่
ทางสาธารณะได้อยู่แล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อปี 2527 โจทก์ทำสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินเนื้อที่ 100 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 5243
ตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากนางทองดี คำศรี มารดาจำเลย
ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 นางทองดียกที่ดินส่วนของตนในที่ดินแปลงดัง
กล่าวให้จำเลย จำเลยรังวัดแบ่งแยกเป็นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 42 และ 43 โดยด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 42 ติดคลองหม่อมเจิมด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 43 ติดถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะทาง
พิพาทอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 43 จำเลยจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
42 ให้โจทก์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ต่อมาปี 2536 จำเลยล้อมรั้วลวดหนามรอบ
แนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 43

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่านางทองดียินยอมให้ทาง
พิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ หากใช่ ความยินยอมดังกล่าวมี
ผลผูกพันจำเลยหรือไม่ เห็นว่า แม้จะฟังว่านางทองดียินยอมให้ทางพิพาทเป็นทาง
การจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ อันเป็นกรณีที่โจทก์ได้การจำยอมโดยทางนิติกรรม
เมื่อยังมีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การได้มาจึงไม่บริบูรณ์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง คงใช้บังคับได้ในฐานะบุคคลสิทธิ
เฉพาะโจทก์กับนางทองดีซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกด้วย
เมื่อนางทองดียกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลย ถือว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอกที่โจทก์
ฎีกาว่า จำเลยเป็นบุตรนางทองดีต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของนางทองดีนั้น เห็น
ว่า ในเรื่องให้หาได้มีบทบัญญัติให้ผู้รับต้องรับหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ผู้ให้ไป
ด้วยอย่างกรณีทายาทรับมรดกไม่ ความยินยอมดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย ไม่
อาจบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมหรือเปิดทางพิพาทโดยอาศัยเหตุนี้ได้ คดี
ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า นางทองดียินยอมให้ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดิน
ของโจทก์หรือไม่

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปมีว่าคลองหม่อมเจิมเป็นทาง
สาธารณะตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349,
1350 หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า คลองหม่อมเจิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานไม่มี
เรือแล่นมาเกือบ 20 ปีแล้ว ทำนองว่าไม่ใช่ทางสาธารณะนั้นเห็นว่า แม้อคลองหม่อม
เจิมจะอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานแต่ทางน้ำสืบของโจทก์เองก็ได้ความตาม

คำเบิกความของนายสำราญ นามนิล ว่า คลองหม่อมเจิมเป็นคลองสาธารณะเพียงแต่
ปัจจุบันไม่มีผู้ใดใช้เป็นทางสัญจรเท่านั้น จึงเจือรับกับคำเบิกความของนายหยุด รุ่ง
แสง พยานจำเลยว่า พยานเคยใช้คลองหม่อมเจิมเป็นทางเข้าออก ส่วนที่
กรมชลประทานให้ราษฎรเรือสะพานที่ทำข้ามคลองเมื่อมีการขุดลอกคลอง น่าจะ
เนื่องจากสะพานดังกล่าวกีดขวางการขุดลอกหาใช้กรมชลประทานห้ามราษฎรใช้
คลองหม่อมเจิมเป็นทางสัญจรทางน้ำไม่คลองหม่อมเจิมจึงเป็นทางสาธารณะตาม
ความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350 การที่
ปัจจุบันราษฎรมิได้ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ เนื่องจากไม่สะดวกต่อการสัญจรทางบก
หาได้ทำให้คลองหม่อมเจิมสิ้นสภาพการเป็นทางสาธารณะไปไม่ เมื่อที่ดินของโจทก์
อยู่ติดคลองหม่อมเจิมซึ่งเป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลย
เปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้อีก

พิพากษายืน

(ทองหล่อ ไฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ